

1500091-19.2022.8.26.0560

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108934/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 24453707 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2108934 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON ALFREDO DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-19.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-19.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108934/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 24453707 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2108934 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON ALFREDO DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

JACKSON ALFREDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal (vítima Jocelino); no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (vítima Leonardo); artigo 129, caput, do Código Penal, (por quatro vezes - vítimas Jocelino, José Lázaro, Leonardo e Alexsandro) e, por fim, artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kawan Henrique Tofaneli e outros quatro indivíduos ainda não identificados, tentou subtrair para si e para os demais indivíduos do grupo que integrava, um aparelho celular de marca e modelo ainda não identificados, mediante grave ameaça e violência empregada contra a vítima Jocelino Donizeti da Silva. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kawan Henrique Tofaneli e outros quatro indivíduos ainda não identificados, ofendeu a integridade corporal da vítima Jocelino Donizeti da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Também, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kawan Henrique Tofaneli e outros quatro indivíduos ainda não identificados, ofendeu a integridade corporal da vítima José Lázaro Eduardo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Jackson Alfredo Dos Santos, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kawan Henrique Tofaneli e outros quatro indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si e para os demais indivíduos do grupo que integrava, um aparelho celular de marca XIAOMI, modelo Poco X3 PRO, mediante violência empregada contra a vítima Leonardo de Marchi Silva. Outrossim, o processado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kawan Henrique Tofaneli e outros quatro indivíduos ainda não identificados, ofendeu a integridade corporal da vítima Leonardo de Marchi Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Jackson, ainda agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kawan Henrique Tofaneli, ofendeu, também, a integridade corporal da vítima Alexsandro Garcia Barradas Fernandes, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Kawan Henrique Tofaneli, praticando com ele todos os delitos descritos acima.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 181/185). Recebida a denúncia (fls. 269/270), o acusado foi citado e apresentou respostas à acusação (fls. 291/316).

Foi concedida ordem em sede de Habeas Corpus n. 2087986-89.2022.8.26.0000, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do réu, bem como para trancar a ação penal em relação aos crimes descritos no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal e no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (fls. 578/583).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, a testemunha de acusação e as de defesa. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto que a defesa requereu a absolvição.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente em relação ao crime de corrupção de menores e aos três crimes de lesões corporais.

A materialidade encontra-se devidamente provada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 31/37), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 42/47), pelo auto de avaliação (fls. 48), pelo auto de entrega (fls. 252 e 510), pelo laudo pericial (fls. 440/456), pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 52/55, 58/61, 64/67 e 70/74), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é incontestável.

A vítima, Alexsandro Garcia Barradas Fernandes, disse que, na manhã dos fatos, por volta das 08h30min, encontrava-se em casa quando ouviu barulhos na rua parecendo briga. Foi até a frente da casa e viu seis ou sete indivíduos agredindo Jocelino. Dentre os agressores estavam Jackson e Kawan. Viu a vítima Leonardo se aproximando, o qual ao ver a agressão disse que acionaria a polícia. Ele se aproximou da BMW dos agressores, a fim de pegar a placa e passar para a polícia, momento em que os agressores se voltaram contra ele. Jackson tinha uma pistola nas mãos. Viu ele desferir coronhadas em Leonardo. Não percebeu a subtração do celular de Leonardo. O declarante chamou Jocelino e Leonardo, a fim de refugiá-los em sua casa. Jackson, Kawan e os demais começaram a bater contra o portão, mas não conseguiram invadir. A Polícia Militar chegou. Os indivíduos fugiram. Conseguiu agarrar Kawan. Atracou-se com Jackson.

A vítima, José Lazaro Eduardo, disse que, durante o feriado de 21 de abril de 2022, recebeu a visita do cunhado Jocelino. Saíram para comprar pães e na rua Olímpio Formenton no cruzamento com a rua Bahia foram surpreendidos com uma BMW pela contramão. Colidiram. Jackson era o condutor da BMW. Ele conversou com Jocelino e se acertaram quanto aos danos. Jocelino passou a filmar a BMW para acionar o seguro, momento em que Jackson e outras cinco pessoas que o acompanhavam voltaram-se contra Jocelino. Eles não queiram que filmassem o carro. Passaram a inverter a situação, dizendo que Jocelino quem teria provocado o acidente. Jackson sacou uma pistola, de cor preta, e ameaçou o declarante e seu cunhado. Jocelino foi agredido violentamente pelos indivíduos. Viu Leonardo chegar. Ligou para a polícia. Os agressores voltaram-se contra ele. Passaram a agredi-lo com capacete e com coronhadas. Subtraíram o aparelho de telefonia celular de Leonardo. Não presenciou os fatos envolvendo Alexsandro e Gabriel.

A vítima, Jocelino Donizeti Da Silva, disse que, na manhã dos fatos, por volta das 8h15min, transitava com seu veículo Honda HRV, placas DVB 0079, Praia Grande, acompanhado de seu cunhado José Lázaro Eduardo, pela Rua Olímpio Formenton. Um veículo BMW 320i, cor cinza, placas FQX1J33, veio pela contramão da a Rua Bahia. O condutor era Jackson. Kawan mais quatro pessoas o acompanhavam. Houve uma colisão. Conversou com Jackson sobre seguro. A fim de registrar o boletim de ocorrência e acionar o seguro, o declarante passou a filmar o veículo BMW, notadamente a sua placa, a fim de identificá-lo posteriormente. Nesse momento, os acompanhantes de Jackson, em tom de ameaça, passaram a dizer que o declarante não iria filmar, sob pena de não sobreviver. Jackson passou a dizer que o declarante estava errado no acidente. Eles passaram a intimidar o declarante e seu cunhado, a fim de que lhes entregasse o celular. Jackson portava uma pistola cor preta. Não entregou o celular. Foi agredido intensamente com pedaços de madeira e de ferro. Correu e jogou o celular no quintal de uma casa. Chegou Leonardo para ajudar dizendo que acionaria a polícia. Os indivíduos voltaram-se contra ele, agredindo-o com capacete e com coronhadas na cabeça desferidas por Jackson. Viu os indivíduos subtraírem o celular de Leonardo. A Polícia Militar chegou. Os agressores fugiram. Kawan foi detido por Alexsandro. Jackson fugiu, mas foi capturado. O declarante temeu por sua vida ao ver que os indivíduos estavam armados.

A vítima, Leonardo de Marchi Silva, disse que não chamou a polícia. Passando com o filho e viu a briga. Tentou separar. Acredita que seu celular tenha caído. Eles estavam com pedaço de pau. Achava que tinham roubado seu celular. O aparelho foi devolvido no outro dia pelo Dr. Douglas, advogado. Viu os carros batidos. Achou tratar-se de acidente de trânsito normal. Não falou perante a Autoridade Policial que Jackson tinha uma pistola. O ferro e o pau foram presos. Enquanto apanhava pensou ser uma arma, mas não era.

A testemunha de acusação, Cleber Fabiano Sabatin, disse que, na manhã dos fatos,

patrulhava quando foram acionados a comparecerem no cruzamento das Ruas Bahia e Olimpio Formenton, onde estaria ocorrendo uma "briga". No local, encontraram estacionados, na rua Olimpio Formenton, os veículos Honda HRV e BMW 320i, danificados. Encontraram Leonardo detendo Jackson e Alexsandro detendo o adolescente Kawan. Não se sabia, ainda, o que estava acontecendo e foi necessário o uso de força física, inclusive gás de pimenta para a contenção de todos. Não presenciou os fatos. Acalmada a situação tomaram conhecimento através de Jocelino. Ele noticiou que, acompanhado de José Lázaro, conduzia o veículo Honda HRV pela Rua Olimpio Formenton, sendo que ao chegar ao cruzamento com a rua Bahia, foi surpreendido com o veículo BMW 320 I, conduzido por Jackson, acompanhado de Kawan e outros quatro indivíduos, pela contramão. Ao derivar à rua Olimpio Formenton ocorreu o acidente. Segundo Jocelino, num primeiro momento, acertaram-se quanto aos danos. Para o fim de registrar o boletim de ocorrência e acionar o seguro teria fotografado o emplacamento da BMW. Nesse momento, Jackson, armado com uma pistola cor preta, o teria ameaçado, e todos os indivíduos passaram a agredi-lo. Eles tentaram subtrair o celular de Jocelino. Leonardo chegou e tentou ajudar Jocelino e José Lázaro. Ele disse que ligaria para a polícia e Jackson e os demais passaram a agredi-lo com coronhadas, subtraindo-lhe o aparelho de telefonia celular. No local apreenderam um pedaço de madeira utilizada na agressão e nos danos promovidos no veículo Honda HRV.

A testemunha de defesa, Gabriel Solimene de Jesus, disse que só viu os veículos batidos e Polícia Militar chegar. Viu uma briga generalizada. Não viu arma de fogo. Não viu nada que ocorreu antes da chegada da polícia.

A testemunha de defesa, Alef Ronaldo Pereira Dos Santos, disse que conhece o réu há 10 anos. Não estava no local e nem viu os fatos. Jackson é pessoa boa e trabalha muito.

Em Juízo o réu negou os fatos dizendo tratar-se de um mal entendido. Na madrugada dos fatos, juntamente com o funcionário Kawan, foi a uma festa na Chácara Flamboyen. Encerrada a festa de manhã deu carona para quatro pessoas que estavam na rodovia vicinal Herber Mequi. Ao ingressar na rua Olimpio Formenton, um Honda HRV não obedeceu a sinalização de pare e provocou uma colisão com o seu veículo BMW. Acordaram sobre os danos. Chegaram muitas pessoas. Uma confusão teve início. Foi agredido por uma das vítimas. Não ameaçou, não agrediu nem constrangeu ninguém. Não subtraiu nada. Não possui arma de fogo. Nega ter usado uma pistola cor preta. Não conhecia as pessoas para quem deu carona. Tem ciência que seu defensor exibiu um aparelho celular no Plantão Policial.

Deixo de apreciar as condutas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal e no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em respeito ao V. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de Habeas Corpus n. 2087986-89.2022.8.26.0000, que trancou a ação penal de ofício em relação a elas (fls. 578/583).

Quanto aos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, a palavra das vítimas possui relevância no caso dos autos. Restam, pois, configurados.

A versão do réu restou evidentemente isolada no conjunto probatório, e não veio confirmada pelas provas orais colhidas, notadamente pelas vítimas, motivo pelo qual, comprovadas a materialidade da infração penal e sua autoria, de rigor a condenação do acusado nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal, por três vezes, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes e, por isso, acresço à pena-base a fração de 1/6, perfazendo: a) 03 meses e 15 dias de detenção, pela prática do crime de lesões corporais; e b) 01 ano e 02 meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores.

Nada a valorar em sede de segunda fase de dosimetria da pena.

Já na terceira fase de dosimetria da pena, necessário considerar a questão da continuidade delitiva do crime de lesão corporal leve, cometido por três vezes, já que a conduta não restou caracterizada em relação à vítima José Lazaro, aumentando, assim, a pena até então encontrada em 1/6, perfazendo 04 meses e 02 dias de

detenção, pela prática do crime descrito no artigo 129 do Código Penal.
Aplico o regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.
O emprego de violência contra as vítimas inviabiliza os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, prejudicando quaisquer outras perquirições.
Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida liberdade em sede de Habeas Corpus concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para ABSOLVER JACKSON ALFREDO DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 129 do Código Penal, com relação à vítima José Lázaro Eduardo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e CONDENO JACKSON ALFREDO DOS SANTOS, nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal, por três vezes, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), que são: a) 04 meses e 02 dias de detenção, pela prática do crime descrito no artigo 129 do Código Penal, por três vezes; e b) 01 ano e 02 meses de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 244-B do ECA, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

As penas deverão ser somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal.

O emprego de violência contra as vítimas inviabiliza os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, prejudicando quaisquer outras perquirições.
Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida liberdade em sede de Habeas Corpus concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Expeça-se o necessário.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ausência de parâmetros seguros a tanto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas ex lege.

P.I.

Votuporanga, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA